

LEGAL DUE DILIGENCE REPORT

TechFlow Solutions SL

Prepared by: Martínez & Asociados Abogados

Date: November 26, 2025

1. CORPORATE STRUCTURE

TechFlow Solutions SL es una Sociedad Limitada constituida en Madrid el 15 de marzo de 2018, con CIF B-88234567. Capital social: €100,000 dividido en 1,000 participaciones de €100 cada una. **Estructura accionarial actual:** - Carlos Ruiz Martínez (CEO/Founder): 45% (450 participaciones) - Ana Gómez Torres (CTO/Co-founder): 35% (350 participaciones) - Innvierte Capital SGCR (Venture Capital): 20% (200 participaciones) **Estatutos sociales:** Los estatutos contienen cláusulas de drag-along y tag-along estándar. También incluyen derechos de veto para Innvierte Capital en decisiones estratégicas (fusiones, adquisiciones, endeudamiento >€200K, emisión de nuevas participaciones).

2. INTELLECTUAL PROPERTY

Software y Código Fuente: La plataforma TechFlow es propiedad 100% de la compañía. Todo el código fue desarrollado internamente por empleados bajo contratos que asignan IP a la empresa. Se identificaron dos módulos menores (representando ~3% del código total) que utilizan librerías open-source bajo licencia MIT, sin restricciones comerciales. **Marcas:** "TechFlow" y el logo están registrados en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) desde 2018, clases 9 y 42. No se identificaron conflictos de marca en búsquedas preliminares. **RED FLAG:** La compañía no ha registrado patentes sobre su tecnología core. Aunque el sector SaaS típicamente no depende de patentes, esto podría representar riesgo si competidores desarrollan soluciones similares. Recomendación: evaluar patentabilidad de algoritmos propietarios de automatización.

3. EMPLOYMENT & LABOR

Plantilla actual: 28 empleados, todos con contratos indefinidos excepto 2 becarios. Todos los contratos fueron revisados y están en conformidad con legislación laboral española. **Key personnel contracts:** El CEO y CTO tienen contratos específicos con cláusulas de no-competencia (2 años post-salida) y non-solicit (1 año). Bonus structure vinculada a métricas de ARR y customer retention. **POTENCIAL PROBLEMA:** Se identificaron 3 empleados clave (2 senior engineers, 1 sales director) sin cláusulas de permanencia ni retención. Existe riesgo de salida post-adquisición. Recomendación: implementar programa de retention equity o earnout para empleados críticos. **Contingencias laborales:** No existen demandas laborales activas. Se identificó un procedimiento de conciliación de 2022 (despido improcedente) que fue resuelto con indemnización de €18K, sin impacto material.

4. MATERIAL CONTRACTS

Customer Contracts: Se revisaron los 25 contratos más grandes (representan 60% del ARR). Todos incluyen términos estándar SaaS: - Autorenovación automática con 30 días de preaviso - SLA de 99.5% uptime (penalización: créditos proporcionales, no reembolsos) - Limitación de responsabilidad a 12 meses de fees pagados **RED FLAG MODERADO:** El segundo cliente más

grande (Logística del Sur SA, €180K ARR) tiene cláusula de terminación sin causa con 60 días de aviso. Este cliente ha estado en conversaciones para renegociar pricing (solicitan descuento 20%). Riesgo de churn material. **Supplier Contracts:** Principales proveedores son AWS (hosting) y Twilio (comunicaciones). Contratos estándar sin compromisos mínimos, con pricing escalado por volumen. No hay dependencias críticas de único proveedor. **Partnership Agreements:** Existen acuerdos comerciales con 3 integradores (Sage, A3 Software, Holded) que permiten integración técnica. No hay exclusividades ni revenue-sharing, solo acuerdos de co-marketing sin obligaciones vinculantes.

5. REGULATORY COMPLIANCE

GDPR: La compañía procesa datos personales de usuarios finales (nombre, email, datos de uso). Se verificó: - Política de privacidad actualizada y conforme a GDPR - DPO externo designado (required dado volumen >10,000 data subjects) - Contratos DPA (Data Processing Agreements) con subprocesadores (AWS, Twilio) - Registro de actividades de tratamiento completo
POTENCIAL ISSUE: En auditoría de sistemas se detectaron logs de acceso con retención >2 años, excediendo lo necesario según principio de minimización GDPR. Management indica que implementarán política de borrado automático Q1 2025. Riesgo sancionador bajo pero requiere seguimiento. **Ciberseguridad:** La empresa completó audit ISO 27001 en marzo 2024 y está en proceso de certificación (esperada Q2 2025). Se implementaron controles técnicos estándar (encriptación, 2FA, penetration tests anuales). No se han reportado brechas de seguridad materiales. **Licenses & Permits:** No se requieren licencias especiales para operar el negocio SaaS. Todos los registros mercantiles y fiscales están al día.

6. LITIGATION & DISPUTES

Current Litigation: No existen litigios activos contra la compañía. **Historical:** - 2022: Procedimiento laboral por despido improcedente (resuelto, €18K) - 2023: Reclamación de cliente insatisfecho por €12K (desestimada por tribunal mercantil) **Contingent Liabilities:** Management reporta que no tienen conocimiento de amenazas de demanda o disputas materiales pendientes.

7. SUMMARY & RECOMMENDATIONS

Overall Assessment: La revisión legal no revela impedimentos materiales para la transacción. Los principales riesgos identificados son: **HIGH PRIORITY:** 1. Cláusula de terminación sin causa del 2º cliente más grande - requiere mitigation plan 2. Ausencia de retention agreements para key employees - recomendar earnout structure **MEDIUM PRIORITY:** 3. Falta de protección de IP vía patentes - evaluar estrategia de protección 4. Logs GDPR con retención excesiva - requiere remediation antes de closing **Recommended next steps:** - Negociar extensión de contrato con Logística del Sur SA con términos mejorados - Implementar equity retention plan para los 3 empleados clave identificados - Completar auditoría GDPR completa con externo especializado - Considerar solicitud de patente provisional para algoritmos core